

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
นายวัฒนา ดำหงษ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 65 บรรทัดแรก, มาตรา 66

จำเลยมิได้ถูกขึ้นใจให้เสพยาบ้า และจำเลยก็รู้ว่ายาบ้ามีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท คือ เมื่อเสพแล้วจะไม่ง่วงนอน แต่จำเลยก็ยังซื้อมาเสพร่วมกับการดื่มสุรา จึงรับฟังได้ว่าจำเลยเสพโดยรู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้มีนเมาและมิได้ถูกขึ้นใจให้เสพ ดังนั้น จำเลยไม่อาจยกเอาความมีนเมื่อดังกล่าวเป็นข้อแก้ตัวเพื่อไม่ต้องรับโทษตาม ป.อ. มาตรา 65 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 66

จำเลยมิได้ถูกขึ้นใจให้เสพยาบ้า และจำเลยก็รู้ว่ายาบ้ามีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท คือ เมื่อเสพแล้วจะไม่่ง่วงนอน แต่จำเลยก็ยังซื้อมาเสพร่วมกับการดื่มสุรา จึงรับฟังได้ว่าจำเลยเสพโดยรู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้มีนเมาและมิได้ถูกขึ้นใจให้เสพ ดังนั้น จำเลยไม่อาจยกเอาความมีนเมื่อดังกล่าวเป็นข้อแก้ตัวเพื่อไม่ต้องรับโทษตาม ป.อ. มาตรา 65 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 66

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-อูระ หวังอ้อมกลาง-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายชวลิต ศรีสง่า

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ